

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결>

[기출]11[2009-2-1]근로기준법상 위약예정의 금지의 의의, 내용, 효력 및 법률관계

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 근로기준법상 위약 예정의 금지(제20조) (25점)》

<문제2의 물음1> 근로기준법상 위약예정의 금지의 의의, 내용, 효력 및 법률관계

I. 근로기준법상 위약 예정 금지의 의의

- 근로계약은 사용자와 근로자가 대등한 당사자로서 체결되는 것이 원칙이나, 현실의 노사관계는 경제력과 교섭력에서 현저한 불균형이 존재한다. 이러한 상황에서 사용자가 근로자에게 불리한 조건을 부과하는 경우 근로자의 자유의사와 권익이 침해될 우려가 크다. 이에 따라 "근로기준법 제20조"는 사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다고 규정하여, 사용자가 일방적으로 근로자에게 불리한 약정을 강제하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 이는 근로자의 퇴직의 자유와 직업선택의 자유를 보장하고, 근로자에 대한 부당한 경제적 예측을 방지하는 사회적 보호규정으로서 강행규정의 성격을 가진다.

II. 규제의 내용

1. 위약금 예정 금지

- 위약금 예정이란 계약 위반이 있을 경우 위반자가 상대방에게 일정 금액을 지급하기로 약정하는 금전적 제재를 의미한다. 근로계약에서 근로자가 일정 기간 근무하지 않거나 조기 퇴직할 경우 사용자가 미리 정한 금액을 위약금으로 징수하는 형태가 이에 해당한다. "근로기준법 제20조"는 이러한 약정을 전면적으로 금지하여, 근로자가 경제적 불이익의 두려움 때문에 퇴직의 자유를 제한받지 않도록 하고 있다.

2. 손해배상액 예정 금지

- 손해배상액 예정이란 계약 불이행 시 발생할 손해와 무관하게 미리 일정액을 손해배상으로 정하는 것을 말한다. 근로관계에서 근로자가 계약기간을 채우지 않고 중도 퇴직할 경우 실제 손해와 관계없이 일정 금액을 손해배상으로 지급하도록 한 약정이 대표적이다. 이러한 손해배상액 예정도 근로자의 퇴직을 심각하게 제약하므로, 근로기준법은 이를 금지하고 있다.

III. 위반 시 효력 및 법률관계

1. 규정의 효력

- "근로기준법 제20조"는 강행규정이므로, 위반하는 약정은 전부 무효가 된다. 따라서 사용자가 근로계약서 등에 위약금이나 손해배상액 예정 조항을 삽입하더라도 법적 효력이 발생하지 않는다.

2. 실제 손해배상 청구의 가능성

- 근로자가 중도퇴직으로 인해 사용자가 현실적으로 손해를 입었다면, 이는 민법상 일반 불법행위나 채무불이행에 따라 실제 발생한 손해의 범위 내에서 배상청구가 가능하다. 그러나 사용자가 입증하지 못한 추상적, 예상적 손해에 대한 청구는 허용되지 않는다. 결국 제20조는 손해배상액의 사전 예정을 금지할 뿐, 현실적 손해에 대한 배상청구 자체를 배제하는 것은 아니다.

IV. 유사 조항과의 구별

1. 강제 근로 금지

- "근로기준법 제7조"는 폭행, 협박, 감금 등으로 근로자의 자유의사를 억압하여 근로를 강요하는 행위를 금지한다. "제20조"가 경제적 예측을 통한 간접적 강제를 금지하는 규정이라면, "제7조"는 물리적 강제를 금지하는 규정이라는 점에서 차이가 있다.

2. 근로자의 비위행위에 대한 위약벌

- 근로자가 횡령, 배임 등 불법행위를 하여 손해를 입힌 경우, 이는 위약예정 금지와 무관하다. 이 경우 사용자는 실제 손해에 대한 손해배상청구가 가능하며, 근로기준법 제20조의 보호 범위는 정상적인 근로계약 불이행의 경우에 한정된다.

3. 기술 연수 비용 상환 약정

- "판례"는 순수한 직무능력 향상을 위한 교육훈련비나 연수비용을 사용자가 부담한 경우, 근로자가 약정된 의무복무기간을 채우지 않고 퇴직할 때 그 비용의 반환을 약정하는 것은 원칙적으로 유효하다고 판시한다. 이는 위약금이나 손해배상액의 예정이 아니라, 사용자가 지출한 비용에 대한 현실적 손해의 보전으로 보기 때문이다. 다만 그 약정이 과도하여 근로자의 퇴직의 자유를 본질적으로 침해하는 경우에는 무효로 판단된다.

V. 결론

- "근로기준법 제20조"는 근로자가 사용자와의 경제적 불균형 속에서 퇴직의 자유를 심각하게 제한받는 것을 방지하기 위한 규정으로, 위약금이나 손해배상액의 예정 약정을 전면적으로 금지하고 있다. 이는 강행규정으로서 위반 약정은 무효이며, 사용자는 실제 손해가 발생한 경우에 한하여 그 범위 내에서만 배상청구가 가능하다. 또한 제20조는 강제근로 금지, 근로자의 불법행위에 대한 손해배상 책임, 교육훈련비 상환 약정 등과 구별되어 이해될 필요가 있다. 따라서 사용자는 근로계약 체결 및 운영 과정에서 제20조의 취지를 존중하여야 하고, 근로자는 불합리한 위약금 약정에 구속되지 않는다는 점에서 노동기본권의 중요한 보호 장치로 기능한다.